Doctrine

# TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/12/2023, n. 3718

TAR
Decreto presidenziale
15 febbraio 2023
>
**TAR**
**Sentenza**
**13 dicembre 2023**

**Sul provvedimento**

Citazione : TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/12/2023, n. 3718

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo

Numero : 3718

Data del deposito : 13 dicembre 2023

Fonte ufficiale : Scarica documento

**Testo completo**

Pubblicato il 13/12/2023

N. 03718/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, sia in proprio sia n.q. di socio assegnatario della -OMISSIS-" al momento della presentazione della relativa istanza di condono edilizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele Buffa e Marco Sabato, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Palermo, Via Principe di Villafranca n. 91;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di diniego di condono edilizio n.-OMISSIS- del Comune di Palermo, emesso nei confronti di -OMISSIS- in data 9 ottobre 2017 e notificatogli in data 21 dicembre 2017; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 24.05.2018, b) dell'ordinanza di ingiunzione a demolire del Comune di Palermo prot. -OMISSIS-, notificata in data 28.03.2018; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 491 dell'anno 2018, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di aver presentato una domanda di condono, ai sensi della l. 326/2003;

- che l'Amministrazione, col provvedimento in epigrafe, respingeva la predetta istanza "per avere realizzato opere abusive, in via-OMISSIS-°, identificato al NCEU foglio di mappa nr. -OMISSIS-, in quanto le suddette opere abusive, a seguito di visura urbanistica effettuata dallo scrivente Ufficio sulla base del fotopiano "-OMISSIS-, non risultano realizzate entro la data del 31/03/2003.";

- di aver, pertanto, impugnato il predetto diniego;

- che, nelle more, l'Amministrazione adottava anche l'ordinanza di demolizione sub b) in epigrafe;

- di aver, pertanto, impugnato anche tale atto col ricorso per motivi aggiunti.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

All'udienza di smaltimento straordinario dell'11 dicembre 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di istruttoria; non è vero che il ricorrente abbia realizzato opere abusive successivamente alla data del 31.03.2003; il provvedimento è illegittimo in quanto si fonda sul fotopiano "-OMISSIS- e dunque sulla pretesa esistenza di rilievi fotografici incompatibili con la realizzazione, ad opera di parte ricorrente, di opere abusive ultimate entro la data del 31.03.2003; 2) non può essere attribuito pieno valore probatorio al fotogramma aereo rilasciato dalla compagnia riprese aeree, considerata anche l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento di prova;

nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 24.05.20218: 1) e 2) illegittimità derivata da quella del diniego di condono; 3) atteso il lungo tempo decorso dalla realizzazione dell'abuso, l'Amministrazione avrebbe dovuto dare una motivazione rafforzata; lesione dell'affidamento ingenerato nel privato; trattandosi di abusi di modesta entità, la sanzione è del tutto sproporzionata; 4) violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

L'Amministrazione si costituiva con memoria solo formale.

Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, il processo veniva interrotto, atteso che il procuratore costituito del Comune di Palermo risultava non più iscritto all'albo degli avvocati.

In data 16.05.2023 la parte ricorrente depositava istanza di fissazione dell'udienza.

In memoria depositata in data 9.11.2023, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

La prima e la seconda censura del ricorso introduttivo sono infondate, atteso che – come si evince dalla giurisprudenza di questo Tribunale – " *L'aerofotogrammetria costituisce idoneo mezzo di prova ai fini della dimostrazione della consistenza di un immobile ad una certa data, traslando sul privato l'onere di fornire la prova contraria vertente sull'effettiva esistenza di un immobile già ultimato ad una determinata data in caso di domanda di condono di un immobile* " (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2023, n. 262).

Dall'infondatezza del ricorso introduttivo discende anche l'infondatezza della prima e della seconda censura del ricorso per motivi aggiunti, con cui ci si duole dell'illegittimità dell'ordinanza di demolizione per illegittimità derivata dal diniego del condono.

Anche la terza censura del ricorso per motivi aggiunti è infondata: come ritenuto dall'Adunanza plenaria, l'ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto. Esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali controinteressati. L'inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto è legittima l'ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017). Inoltre, atteso che i poteri sanzionatori dell'Amministrazione sono rigorosamente vincolati, non vi è alcuno spazio per censurare una pretesa mancanza di proporzionalità della sanzione (Cons. Stato Sez. VI, 29/11/2023, n. 10253).

Infine, è infondata la quarta censura del ricorso per motivi aggiunti, con cui la parte ricorrente si duole dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Per giurisprudenza costante, infatti, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 20/01/2023, n. 679), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime; e, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 491 dell'anno 2018;

2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Guido Gabriele, Referendario

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli | Renata Emma Ianigro |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.